

(불 입)

법무준법부 종합감사 결과보고서

2019. 12. 감사실

I. 감사지적 및 처분요구 요약

- 법무준법부 업무처리 적정성에 대한 중점 점검을 통해 지적사항 8건, 처분요구 15건(시정 2건, 주의 3건, 개선 8건, 권고 1건, 통보 1건), 모범 사례 3건 도출

【 처분요구별 건수 현황 】

조치부서	처분요구별 건수					
	시 정	주 의	개 선	권 고	통 보	합 계
법무준법부	2	3	5	1	1	12
기획조정실	-	-	1	-	-	1
프로젝트금융총괄실	-	-	1	-	-	1
단기기획부	-	-	1	-	-	1
합 계	2	3	8	1	1	15

【 지적사항 및 처분요구 요약 】

연번	감사지적 제목	조치부서	처분요구
1	· 내규 체제의 적합성 관리 철저 필요	법무준법부	권고
2	· 법무시스템 현행내규 관리 및 「직제규정시행요강」 관장내규 관리 철저 필요	법무준법부	시정
		기획조정실	개선
3	· 내규 공개 운영 부적절	법무준법부	주의
			개선
4	· 법률질의 자문결과 공지 누락 및 법률질의 관련 시스템 개선 필요	법무준법부	시정
			주의
			개선
5	· 법무준법부 소관 위원회 구성요건 및 운영방식 부적절	법무준법부	개선
6	· 판결문 관련 통지 누락 및 판결문 이력 관리 개선 필요	법무준법부	주의
			개선
7	· 사전감시절차 검토 프로세스 개선 필요	법무준법부	개선
8	· 법무시스템 서식 관리 일부 미흡	법무준법부	통보
		프로젝트금융 총괄실	개선
		단기기획부	개선

Ⅱ . 감사지적 및 처분요구 사항

1. 내규 체제의 적합성 관리 철저 필요

가. 현황 및 문제점

- 「내규 및 약관 규정」 제2조(정의)에 따르면, 요강 또는 요령은 규정에 의하여 위임되거나 그 권한에 속하는 사항을 집행하기 위한 것으로서, 요강 또는 요령이 규정에 의하여 위임되지 않았다면, 요강은 사장의 권한에 속하는 사항을, 요령은 본부장의 권한에 속하는 사항을 해당 내규에서 규정할 수 있다.
- 그리고 법무준법부는 내규의 제·개정 합의부서로서, 「내규 및 약관 규정」 제9조(심사)에 의거하여 내규체제의 적합 여부를 심사하여야 한다.
- 이에 따라, 법무준법부는 요강 또는 요령 제정부서의 합의심사 요청이 있을 시, 동 요강 또는 요령이 규정에 의하여 위임받았는지 여부 및 내규에서 규정한 업무의 범위가 사장의 권한에 속하는지 또는 본부장의 권한에 속하는 지를 종합적으로 판단하여야 하며, 만약 사장의 권한에 속하는 업무가 요령으로 제정될 경우, 요강으로 변경하도록 조치하는 등 내규 체계를 총괄하여 관리하는 역할을 수행하는 것이 필요하다.
- 그러나 규정에서 위임되지 않은 일부 요령 중에는 사장의 역할과 업무를 규정하는 내용을 포함하고 있어, 업무의 권한이 전결권자인 본부장의 권한을 넘어서는 것으로 판단된다.

- 따라서, 법무준법부는 내규 제·개정 합의 시에 내규체제의 적합 여부를 심도 있게 심사해야 하며, 규정에서 위임되지 않은 요강 또는 요령의 제·개정 건이 내규에서 정하는 업무의 권한 범위가 사장인지 또는 본부장인지를 판단하여 적절한 내규로 제·개정될 수 있도록 조치하는 것이 필요하다.

나. 수감부서 의견

- 법무준법부는 본 감사 지적을 수용하면서 향후 요강 또는 요령의 제·개정 건 합의 시에 동 내규에서 정하는 업무의 범위가 사장 또는 본부장의 권한에 속하는지 여부 등을 판단하고, 공사 내규 체제의 적합성 관리를 총괄하는 역할을 적극적으로 수행하겠다는 의견을 제시하였다.

다. 조치할 사항

□ 법무준법부장은

- (권 고) 법무준법부는 내규 제·개정의 합의부서로서, 「내규 및 약관 규정」 제9조(심사)에 따라 내규체제의 적합성을 종합적으로 심사하시기 바라며, 특히 규정에서 위임되지 않은 요강 또는 요령의 제·개정 합의 시에는 동 내규에서 정하는 업무의 권한 범위가 사장 또는 본부장인지를 심사하여, 사장의 업무 권한이 명시된 내규가 요령으로 제정되지 않도록 하는 등 내규 체계를 총괄하여 관리하는 역할을 철저히 수행하시기 바랍니다.

2. 법무시스템 현행내규 관리 및 「직제규정시행요강」 관장내규 관리 철저 필요

가. 현황 및 문제점

- 「내규 및 약관 규정」 제13조(관리 및 게시)에 의거, 법무준법부는 내규 및 지침의 제정, 개정 및 폐지를 관리하며, 이를 법무시스템에 게시하는 등 공사의 내규 및 지침을 총괄하여 관리한다.
- 그런데 법무시스템 내에는 내규, 지침 및 약관이 현행과 폐지로 구분되어 관리되고 있으나, 실제 현행내규에는 내규의 범위에 속하지 않는 기준, 절차 및 협약 등이 포함되어 있어 현행지침 또는 폐지지침으로의 이관이 필요하다.
- 한편, 법무시스템의 현행내규는 공사가 운영하는 전체 내규를 반영하고 있으나, 「직제규정시행요강」의 팀별 관장내규에는 법무시스템 현행 내규 목록 대비 14건이 누락된 것으로 확인되었다.
- 「직제규정시행요강」의 팀별 관장내규가 법무시스템의 현행내규와 차이가 발생하는 이유는, 동 요강 담당부서인 기획조정실이 동 요강을 개정할 때 내규 소관부서가 공문을 통해 변경사항을 반영해줄 것을 요청하는 경우에만 관장내규를 수정하기 때문이다.

따라서 기획조정실은 향후 동 요강 개정 시, 공사 내규를 관리 · 게시하는 법무준법부의 법무시스템을 기준으로 내규의 변경사항을 반영할 필요가 있다.

나. 수감부서 의견

- 법무준법부는 본 감사 지적을 수용하면서 법무시스템 내 현행내규 목록 중 내규의 범위에 속하지 않는 기준, 절차 협약 등 이관 대상 17건을 현행지침 또는 폐지지침 등으로 이관하겠다는 의견을 제시하였다.
- 기획조정실은 본 감사 지적을 수용하면서 「직제규정시행요강」 개정 시 법무시스템 내 현행내규 목록 대비 누락된 14건의 내규를 반영하고, 팀별 관장내규의 제정, 개정 및 폐지사항을 동 요강에 정확하게 반영하기 위해 법무시스템을 참고하겠다는 의견을 제시하였다.

다. 조치할 사항

☐ 법무준법부장은

- (시 정) 법무시스템 내 현행내규 목록 중 내규의 범위에 속하지 않는 기준, 절차 협약 등 이관 대상 17건을 현행지침 또는 폐지지침 등으로 이관하시기 바랍니다.

☐ 기획조정실장은

- (개 선) 법무시스템 현행내규 목록 대비 누락된 14건의 내규를 「직제규정시행요강」의 팀별 관장내규에 반영하시고, 향후 동 요강 개정 시 법무시스템의 현행내규 목록을 참고하시기 바랍니다.

3. 내규 공개 운영 부적절

가. 현황 및 문제점

① 내규공개심의회 운영 부적절

- 「내규 공개 요령」에 따르면 「내규 및 약관규정」에서 정하는 규정, 요강 및 요령에 대한 공개여부를 내규공개심의회에서 심의하며, 공개 결정된 내규는 인터넷 등을 통하여 게시하도록 되어있다.
- 그러나, 감사대상기간동안 내규 공개 현황 등을 확인한 결과, '14.10월 내규공개심의회 개최, '16.10월 법무팀의 관장내규 공개 여부에 대한 의견 통보 요청 공문 이후 내규공개심의회 개최 이력 또는 내규 공개여부에 대한 부서 앞 통보 요청은 없는 것으로 파악되었다.
- 감사대상기간동안 고객의 요구 또는 대·내외 경제 환경에 따라 상시적으로 공사의 내규가 제정 되었으나, 내규 공개 심의회는 주기적으로 개최되지 않고 있는 것을 확인할 수 있었다.
- 「내규 공개 요령」의 목적인 공사가 수행하는 업무처리의 투명성과 책임성을 확보하기 위해 공개 내규와 비공개 내규의 평가사유를 내부적으로 명확히 하는 것이 필요할 것으로 판단되는 바, 내규공개 심의회를 개최하여 내규 공개 여부를 심의하는 과정이 필요하다.

② 기획재정부 경영공시 관련 지침과 공사 내규의 내규 공개 기준 불일치

- 내규 공개 관련한 업무분장에 따르면 경영평가부 성과평가팀이 관리하는 수시공시 게시판은 기획재정부의 경영공시 제도에 따라 관리되고 있는 반면, 홈페이지 내규 게시는 「내규 공개 요령」에 따라 법무준법부가 관리하고 있어, 경영공시와 홈페이지의 공개 또는 비공개

내규 목록이 불일치할 가능성이 있다. 이에 따라 내규 공시 업무처리의 일관성을 위해 내규 공개 기준을 일치시킬 필요가 있다고 판단된다.

나. 수감부서 의견

- 법무준법부는 본 감사 지적을 수용하면서, 내규공개심의회 운영을 철저히 하고 내규 공개 대상과 경영공시 공개 기준이 일치하도록 「내규 공개 요령」을 개정하겠다는 의견을 제시하겠다.

다. 조치할 사항

□ 법무준법부장은

- (주 의) 내규공개심의회 운영 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.
- (개 선) 내규 공개 대상이 경영공시 공개기준과 일치하도록 「내규 공개 요령」을 개정하시기 바랍니다.

4. 법률질의 자문결과 공지 누락 및 법률질의 관련 시스템 개선 필요

가. 현황 및 문제점

- 「법률고문운영 및 소송업무처리 요령」 제8조(자문의뢰)에 의거, 임직원은 공사의 업무수행과 관련한 내규의 해석 및 적용에 대한 전문적인 법률검토가 필요할 경우 법률질의를 진행할 수 있으며, 법무준법부는 동 요령 제9조(자문결과와 통지 등)에 따라 자문결과를 법무시스템에 공지하여 임직원이 공유할 수 있도록 하여야 한다.
- 자문결과를 임직원이 공유할 수 있도록 법무시스템에 공지하는 이유는, 공사 업무와 관련한 법률전문가의 자문결과가 법률질의 의뢰자뿐만 아니라 전 임직원의 업무수행에 유익한 참고사항이 되며, 중복질의에 따른 시간과 비용을 절약할 수 있기 때문이다.
- 그러나, 감사대상기간동안 법률고문 앞 자문 의뢰한 법률질의 326건 중 24건은 법률질의에 대한 답변이 등록되어 있지 않았고, 해당 사유를 파악한 결과, 동 24건 중 10건은 법률고문으로부터 자문결과를 통지 받았으나 법무시스템 상 공지가 누락된 것으로 확인되었다.

【 법률질의 답변 미완결 사유 파악 결과 】

진행 현황	건수	비고
검토중	2건	-
법률질의 중도철회	5건	-
구두 답변	7건	자문결과서(의견서) 없음
자문결과 공지 누락	10건	-
합계	24건	-

- 한편, 법률질의 과정에서 의뢰자가 요청을 중도에 철회할 경우 법무시스템 상 철회 건에 대한 진행상태 관리 기능이 부재한 상황이다. 이에 따라 법률질의 철회 건 당사자가 아닌 타 직원의 입장에게는 법률질의가 여전히 진행인 것으로 판단되어 업무에 혼선을 야기할 수 있으므로, 중도 철회 건에 대한 진행상태 기능을 신설할 필요가 있다.

나. 수감부서 의견

- 법무준법부는 본 감사 지적을 수용하면서 향후 법률질의 자문결과 공지 누락 건이 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하고, 법률질의 요청 중도 철회 건에 대한 진행상태 관리가 가능하도록 법무시스템을 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

다. 조치할 사항

□ 법무준법부장은

- (시 정) 「법률고문운영 및 소송업무처리 요령」 제9조(자문결과의 통지 등)에 의거, 법률고문의 자문 결과를 수령하였으나 공지가 누락된 건을 법무시스템에 공지하시기 바랍니다.
- (주 의) 「법률고문운영 및 소송업무처리 요령」 제9조(자문결과의 통지 등)에 의거, 법률질의 자문결과 공지 누락 건이 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.
- (개 선) 법률질의 의뢰자가 중도에 요청을 철회할 경우, 법무시스템 상 동 건의 진행상태가 “요청 철회” 등으로 관리될 수 있도록 법무시스템을 개선하시기 바랍니다.

5. 법무준법부 소관 위원회 구성요건 및 운영방식 부적절

가. 현황 및 문제점

① 제안심사위원회 요건 구성 부적절

- 「법률고문운영 및 소송업무처리요령」 제17조(제한경쟁입찰)에 의하면 소송가액이 100억원을 초과하는 소송 또는 공사의 중대한 이해관계가 있는 소송에 대하여는 해당 소송수행에 적합하다고 판단되는 법률고문을 대상으로 제한경쟁입찰을 실시하여 소송대리인을 선임할 수 있다.
 - 제한경쟁입찰을 실시하기 위해서는 상기 요령에 의거, 제안심사위원회를 구성하고 해당 위원회에서 평가를 진행하여야 한다.
 - 감사대상기간동안의 소송 건을 전수 조사한 결과 제한경쟁입찰을 실시한 소송 건은 (주)☆☆☆ 사고건 법률자문 및 소송대리인 선정을 위한 제안서 심사위원회('14.11월)가 있었다.
 - '14.11월 (주)☆☆☆ 소송 관련 개최된 제안심사위원회의 경우 부서장 5명이 법무법인을 평가하였으나 최종적으로는 법무담당본부장이 은행의 소제기 시 개별적으로 최종 선정하도록 결론을 내렸던 것으로 확인되었다.
 - 공사에서 운영되는 심의 및 의결기능이 있는 위원회는 위원장이 있고, 회의 결과를 기록하게 되어있으며, 의결기능을 명시하고 있는데 반해 제안심사위원회의 경우에는 위원회 구성, 위원장 지정, 제척기준, 위원회 개최 성원 충족기준 등 세부적 기준이 명시되어 있지 않은 상태이다.
- 공사 주요 위원회 구성방식 및 위원현황은 아래와 같다.

【 공사 주요 위원회 구성방식 및 위원현황 】

구분	위원장	인원구성	소집요건	의결요건	의사록
운영위원회	사장	총9인 (당연직 8인, 위촉직 1인)	과반수	과반수	작성
경영위원회	사장	사장 및 본부장	과반수	과반수	작성
금융자산 운용위원회	전략경영본부장	총9인 (당연직 3인, 위촉직 6인)	과반수	과반수	작성
리스크관리 위원회	리스크관리담당 본부장	총7인(내부3인, 위촉직4인)	재적위원 2/3이상	재적위원 2/3이상	작성
리스크관리 실무위원회	리스크관리담당 본부장	총9인 (공통위원 3인, 추가위원 6인)	재적위원 2/3이상	재적위원 2/3이상	작성
자금운용 성과평가위원회	외부위원 중 선정	총6인 (내부위원 3인, 위촉위원 3인)	재적위원 2/3이상	재적위원 2/3이상	작성

- 제안심사위원회와 같이 구체적 운영방식이 미비한 경우, 제안심사위원회의 의견수렴 절차와 평가결과가 최종적으로 동 위원회의 결과에 반하는 결정이 나오더라도 현행 규정 상 위배되는 바가 없기 때문에 제안심사위원회의 기능이 무력화되는 결과가 발생할 수도 있다.
- 이에 법무준법부는 제안심사위원회의 기능과 목적이 달성될 수 있도록 상기 타 위원회를 참조하여 구성요건과 운영절차를 명확히 하고 녹음절차 및 회의록 기록을 하는 등의 방식으로 「법률고문운영 및 소송업무처리요령」을 정비할 필요가 있다.

② 내부통제위원회 운영 및 구성 보완 필요

- 내부통제위원회는 내부통제 분야별 점검계획 및 점검결과 검토, 통제부서간 업무조율, 및 내부통제 관련 현안사항에 대한 대응방안을 협의하기 위해 구성되었고 지난 '19.6월 1차 내부통제위원회가 개최되었다.

- 내부통제위원회 또한 공사의 주요 위원회와 달리 개최요건과 운영방식 등 위원회 운영을 위한 세부절차가 명시되어 있지 않은 상태이다.
- 내부통제위원회는 내부통제 점검계획을 수립하고 부서 간 업무를 조율하는 사실상의 의결기구인 것으로 판단됨에도 불구하고, 의결 및 보고 안건 접수에 대한 구체적인 운영사항이 「내부통제규정」에는 명시되어있지 않은 상태이므로, 일관적인 위원회 개최와 운영을 위해 동 규정을 정비할 필요가 있다.

나. 수감부서 의견

- 법무준법부는 본 감사 지적을 수용하면서, 제안심사위원회와 내부통제위원회의 운영기준(개최요건과 의결안건, 접수안건 및 회의록 기록 등)을 정비하여 공사 내 타 위원회 운영기준과 같이 명확한 기준에 따라 운영될 수 있도록 관련 내규를 정비하겠다는 의견을 제시하였다.

다. 조치할 사항

□ 법무준법부장은

- (개 선) 제안심사위원회 및 내부통제위원회의 구성 및 운영방식을 개정하여 명확한 기준에 따라 해당 위원회가 운영될 수 있도록 관련 내규를 정비하시기 바랍니다.

6. 판결문 관련 통지 누락 및 판결문 이력 관리 개선 필요

가. 현황 및 문제점

- 「법률고문운영 및 소송업무처리요령」 제22조(판결에 대한 조치) 제2항에 따르면, 법무준법부는 판결 결과 패소 시 관련부서 앞으로 판결내용을 모두 통지해야 하며, 승소 시에는 이행판결 및 소송비용 부담 등의 경우에 해당할 경우 관련부서 앞 통지하여야 한다.
- 감사대상기간동안 법무준법부의 소송 건 판결문 송부 현황을 전수 조사한 결과, 패소 판결 시에는 관련부서의 조치 필요성 여부와 관계없이 판결내용을 관련부서 앞으로 통지하여야 하나, 실제로는 패소판결 31건 중 16건(51.6%)만 공문으로 발송한 것으로 확인되었다.
- 또한, 소송 건의 판결문 내역을 파악하기 위해, 법무시스템의 메뉴 중 **【판결문】**을 확인하였으나 해당 메뉴는 개발 중으로 알림표시가 되고 있으며, 정보시스템 담당자 및 부서 실무자에게 문의한 결과 현재 정보시스템 개발은 진행 중이지 않은 것으로 확인되었다. 따라서 법무준법부는 판결문의 이력 및 내용 등을 체계적으로 관리할 수 있도록 법무시스템 내 관리화면 구현이 필요하다.

나. 수감부서 의견

- 법무준법부는 본 감사 지적을 수용하면서, 소송 건의 판결 결과에 따라 관련부서 앞으로 판결문 등을 통지하는 업무를 철저히 하고, 판결문 이력관리가 용이 할 수 있도록 법무시스템 내 판결문 관리화면을 조속한 시일 내에 구현하겠다는 의견을 제시하겠다.

다. 조치할 사항

□ 법무준법부장은

- (주 의) 「법률고문운영 및 소송업무처리요령」 제22조(판결에 대한 조치)에 의거, 소송 건의 판결 결과에 따라 판결문 및 관련 부서의 후속조치 사항 등을 통지하는 업무를 철저히 하시기 바랍니다.
- (개 선) 부서 내부에서 판결문 이력관리를 할 수 있는 법무시스템 내 관리화면 구현을 조속한 시일 내에 완료하시기 바랍니다.

7. 사전감시 절차 검토 프로세스 개선 필요

가. 현황 및 문제점

- 「준법감시요강」 제7조(사전감시 절차)에 의하면 주요업무에 대한 사전감시 결과, 내용변경이 필요하다고 인정될 경우 검토의견서를 작성하여 요청부서로 송부하고 요청부서는 해당 의견서의 내용을 업무에 반영하여야 한다.
- 감사대상기간 동안 사전감시 결과에 대한 검토의견서 유무를 확인한 결과, 해당부서에서 발송한 공문을 접수하는 것으로 사전감시 대장을 관리하는 것으로 확인되었다.
- 사전감시 절차의 주요업무는 외부로의 공문 발송 또는 외부회의에 참석하는 직원이 임의로 공사에 관련한 내용을 공개하지 않도록 점검하는 절차로서, 이력관리를 통해 자주 발생하는 수정사항 또는 사용하지 말아야 할 문구 등에 대한 수정 및 점검을 체계화하는 제도이다.
- 그러나, 법무준법부가 사전감시 대장으로 활용하는 네오키스의 문서함을 확인한 결과 무역보험아카데미 관련 강의자료 위주로만 문서함에 등록된 것으로 파악되었으며, 규정이 신설된 '17.11월 이후 직원들의 외부강의 이력과 비교한 결과, 누락 건이 존재하는 것으로 파악되었다.
- '17.11월 이후 인사팀에 신고한 외부강의건 중 공사 관련업무 강의를 약 62건 이었고, 이 중 사전감시업무 절차가 필요한 공사 업무관련 강의로 추정되는 내용(해외파견무관 대상 무역보험 제도 설명('19.5월), 수출보험에 대한 소개, 활용방안, 사례('18.11월), 무역보험 활용전략('18.6월) 등)이 다수 있었지만 법무준법부의 문서함에서는 해당 강의건의 사전감시절차 이력을 찾아볼 수 없었다.

- 현재 법무준법부에서 관리하는 사전감시 문서 중 고객가치부 고객컨설팅팀을 통한 외부강의는 등록과 이력이 관리되고 있으나 국내지사, 금융연수원 또는 대학교 관련 강의의 경우에는 사전감시 업무가 누락되는 경우가 발생하고 있다. 따라서 일관성 있는 업무처리를 위해 전 직원 앞 제도 설명 등을 통해 내부 생산된 자료가 직원들에 의해서 임의로 외부 공개되지 않도록 직원들에게 교육을 철저히 할 필요가 있을 것으로 판단된다.
- 또한, 현재 공문 접수로만으로 관리되어 문서함에 혼재되어 있는 사전감시절차 대장을 법무시스템 등을 활용하여 이력관리와 수정 의견을 철저히 기록하여 관리할 필요가 있다.

나. 수감부서 의견

- 법무준법부는 본 감사 지적을 수용하면서, 사전감시절차가 누락되지 않도록 전 직원 앞 교육 등을 실시하고 법무시스템 등에 별도의 사전감시대장 시스템 구현을 조속히 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

다. 조치할 사항

□ 법무준법부장은

- (개 선) 사전감시 절차 관련 전 직원 앞 교육 및 법무시스템 등에 별도의 사전감시대장 시스템을 구현하여 철저한 이력관리가 되도록 제도 운영에 만전을 기하시기 바랍니다.

8. 법무시스템 서식 관리 일부 미흡

가. 현황 및 문제점

- 「직제규정시행요강」 관장업무에 의하면 법무준법부는 법무시스템의 관리와 내규의 게시 등을 책임지고 있으며, 현재 법무시스템에는 공사의 내규와 각종 보험종목의 서식 또한 업로드가 되어 관리되고 있다.
- 내규 및 서식관리와 관련, '17.8월 영업총괄실 종합감사에서 감사지적사항*으로 영업총괄실, 프로젝트금융총괄실의 서식 이력 관리가 미흡하여 공사 내규시스템에 등록하는 관리체계 개선을 촉구하는 지적이 있었던 바 있다.

* 보증·보험 종목 서식 관리 미비 및 체계 정비 필요('17.10월 영업총괄실 종합감사)

- 감사대상기간동안 법무준법부 법무시스템을 점검한 결과, 단기 및 중장기성 종목 서식에 대한 시스템 등록은 완료 되었으나, 단기수출보험(선적전·선적후) 서식, 단기수출보험(수출채권유동화) 서식 및 중장기성 종목의 서식의 경우에는 서식의 상단에 이력이 표기되지 않은 것으로 확인되었다.

【 이력 미표기 서식 예시 】

[개정 및 시행일 : xxxx. xx. xx.]

(별지 1)

지원의향서 발급신청서

한국무역보험공사 사장 귀하

년 월 일

다음 수출거래의 관련된 금융거래에 대해 귀 공사의 중장기 수출보험 지원의향서(영문)의 발급을 신청하오며, 동 지원의향서가 귀 공사의 중장기 수출 보험인수여부에 법률적 기타 일체의 구속력이 없음을 양지합니다.

신청인:

수출거래			금융거래		
수입국			차입국		
수출계약 상대방	상호		차주	상호	
	주소			주소	
수출물품 명칭 및 수량			대주	상호	
				주소	

- 해당 종목의 서식은 법무시스템에 관리되는 것과 동일하게 홈페이지에도 게시되어 있는 상태로, 공사 담당자가 상세이력을 확인해야만 현행 서식인지 여부를 확인 가능한 상태이다.
- 실제 홈페이지에 게시된 신청서류 양식을 확인한 결과, 신용보증 관련 종목들은 이력확인이 명확하게 가능한 반면, 중장기 및 단기성(선적전·선적후) 종목의 경우에는 서식 상단에 확인 가능한 이력이 없어 양식의 일관성이 떨어질 뿐만 아니라 현행 서식 여부는 공사 내부 담당자만이 판단 가능하도록 되어있다.
- 서식의 실 사용자는 공사 내부직원이 아닌 외부 고객이고 현행 서식을 사용하지 않을 경우 발생할 불필요한 불편 등을 사전에 차단하기 위해 향후 법무준법부에서는 서식 개폐 시 사전적으로 이력을 점검하여 운영리스크를 최소화하도록 제도를 개선할 필요성이 있다.

나. 수감부서 의견

- 법무준법부는 본 감사 지적을 수용하면서, 향후 서식 개폐 시 사전적으로 이력을 점검하겠다는 의견을 제시하였다. 또한 프로젝트금융총괄실과 단기보험총괄실에서는 해당 서식을 수정하여 게시하도록 조치할 것을 확인하였다.

다. 조치할 사항

☐ 프로젝트금융총괄실장은

- (개 선) 중장기성 종목서식에 이력을 포함하여 홈페이지 및 법무시스템에 게시하시기 바랍니다.

□ 단기보험총괄실장은

- (개 선) 단기수출보험(선적전·선적후) 서식과 단기수출보험(수출채권유동화) 서식에 이력을 포함하여 홈페이지 및 법무시스템에 게시하시기 바랍니다.

□ 법무준법부장은

- (통 보) 서식 개폐시 서식 양식에 대한 사전 점검을 철저히 하시기 바랍니다.

Ⅲ. 모범사례

① 약관심의위원회 도입을 통한 공정한 약관 운영

□ 주요 내용

○ 약관심의위원회 제도 신설('16.7월)

- 약관의 제·개정을 위한 경영위원회 안건에 대해 법규적합성 등을 사전심의하며, 심의결과는 경영위원회 의결 시 참고자료로 활용

【 약관심의위원회 개요 】

구 분	내 용
심의사항	· 약관 제·개정시 심의기준(형식적·실질적 사항) 수립·적용
심의방법	· 소관부서·법무담당부서의 제안 설명 및 위원 간 자유토론
결과활용	· 법무담당부서장의 심의결과 정리 및 심의위원 서명 후 경영위 제출
위원구성	· 총 9인 이내(사외위원 2인 포함) 구성(위원장은 법무담당부서장)
개최실적	· 총 7회 실시, 16개 약관 심의 (감사대상기간 기준)

- 약관 제·개정의 심의기준을 수립하고, 약관심의위원회를 통해 심의 기준 충족여부를 심사하여 보고서 작성

【 약관 제·개정 심의기준 】

구 분	내 용
형식적 사 항	· 법령 저촉여부, 타 약관과의 일관성여부
	· 중요도에 따른 약관 체제의 적합여부
	· 약관작성(이해편의성, 표준화·체계화된 용어 사용)
실질적 사 항	· 고객에게 부당하게 불리한 조항 배제
	· 고객의 본질적 권리를 제한하는 조항 배제
	· 상당한 이유 없는 면책조항의 금지
	· 보험계약의 해제·해지 요건의 명확화
	· 보험금청구권 소멸시효 명기
	· 약관교부설명의무 명기, 위반시 보험계약자 보호규정

□ 주요 성과

- 공정한 약관 운영을 통한 고객과의 분쟁 예방 및 공사 신뢰도 제고

② 준법감시 정기업무 점검항목 간소화 및 체크리스트 명확성 제고

□ 주요 내용

○ 준법감시 정기업무 개선 방안 마련('19.6월)

- 준법감시 정기점검 점검항목 간소화를 위해 체크리스트(Yes/No) 방식을 확대하여 점검자의 업무 부담을 최소화함
- 준법감시 점검항목의 불명확한 질문사항을 개선

【 준법감시 질문사항의 명확성 제고 】

구 분	현 행	개 선
인권경영	· 인권경영 체계를 이해하고, 인권 침해 발생 시 구제절차를 이해하고 있습니까? - 인권경영지침 제3장 인권경영 체계, 제6장 인권침해구제	· 인권경영 현장을 이해하고, 부서원들이 인권침해 발생 시 구제절차(사이버 인권침해 신고센터)를 이해하고 있습니까? - 인권경영지침 제3장 제14조 인권경영 현장, 제6장 제29조 인권침해행위의 신고 및 접수
갑질근절	· 갑질의 의미와 부작용을 이해하고 부서내 갑질근절을 위해 노력하고 있습니까?	· 지위·관계 등의 우위를 이용해 업무상 적정 범위를 넘어 다른 근로자에게 고통을 주는 직장내 괴롭힘이 발생하지 않도록 노력하고 있습니까? · 부당한 업무지시의 의미와 부작용을 이해하고, 부당한 업무지시 근절을 위해 노력하고 있습니까?

□ 주요 성과

- 점검항목 간소화를 통한 점검자의 업무 부담 최소화
- 준법감시 질문사항 개선을 통한 점검항목 명확화 및 이해도 제고

③ 경제제재 업무 가이드라인 수립을 통한 일관성 있는 업무프로세스 정립

□ 주요 내용

- 경제제재 관련 구체적인 업무 기준과 절차인 가이드라인을 마련

【 경제제재 업무 가이드라인 구성 】

구 분	주요 내용
제1장 목적	▪ 제재관련 법령내용에 대한 임직원들의 이해향상 및 일관성 있는 업무처리를 위한 구체적 기준 및 절차 정립 ▪ 제재위반 리스크 발생시 효율적 대응방안 제시 및 제재당국의 조사 및 조치에 대한 효과적 대처
제2장 용어의 정의	▪ 제재 법령상의 용어 정리
제3장 경제제재 법령의 내용	▪ 경제제재의 법적 근거 및 규범형식
제4장 EU 및 UN의 경제 제재 개요	▪ EU의 경제제재 (제재의 목적, 규범의 형식, 제재 대상) ▪ UN의 경제제재 (제재의 주체, 목적, 규범 및 형식)
제5장 제재 스크리닝 절차 개관	▪ 제재대상기업 불량수입자등록 및 국별인수방침상의 스크리닝 ▪ 보험금 지급 및 회수단계에서의 스크리닝
제6장 부서별 업무	▪ 인수부서 : 수입자 스크리닝 및 체크리스트 활용 의심거래 확인 ▪ 조사부서 : 제재 내용에 따라 제재대상국가 국별인수방침 조정 ▪ 보상 및 채권관련 부서 : 제재위반 여부 점검 ▪ 법무준법부 : 제재위반 의심 건 최종 판단 및 법무 지원
제7장 상황 발생 시 대처 요령	▪ 보험계약인수 후 의심거래 발견한 경우 ▪ 제재당국으로부터 제재위반 통보받은 경우 ▪ 타 금융기관으로부터 제재위반사실을 통보받은 경우
제8장 보고, 문서보관, 가이드라인 관리, 교육, 내부 조사	▪ 법무준법부 관리하에 문서보관 ▪ 정기적 가이드라인 업데이트 및 교육 실시

□ 주요 성과

- 공사의 임직원이 경제제재 관련 법령의 내용을 이해하고 준수 할 수 있도록 지침 및 자료의 제공
- 일관성 있는 업무 프로세스 정립
- 제재 위반 리스크 발생 시 신속하고 효율적으로 대응하기 위한 방안을 제시함으로써 관련 리스크로 인한 피해를 최소화